

刑法
No325

H27-12 (配点: 2)

月 日

月 日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものはどれか。

1. 盗品等無償譲受け罪が成立するためには、無償譲受けについて契約を締結しただけでは足りず、盗品等が現実に移転されることが必要であるが、盗品等有償譲受け罪は、有償譲受けについて契約を締結しただけで成立する。
2. 盗品等の売買をあっせんすれば、あっせん自体が無償であっても、盗品等有償処分あっせん罪が成立する。
3. 盗品等有償譲受け罪の客体に対する故意は、財産罪に当たる行為によって領得された物であることの認識があれば足り、いかなる財産罪に当たるかの認識までは不要である。
4. 盗品等の売買をあっせんすれば、盗品等が現実に移転されなくても、盗品等有償処分あっせん罪が成立する。
5. 盗品等有償譲受け罪の犯人が本犯である窃盗犯人の配偶者である場合、当該盗品等有償譲受け罪の犯人について、その刑は免除される。

No325

盗品等に関する罪

正答率

H27-12

正解

1

78%

1 誤っている

大判大 12.1.25. 判例は、盗品等有償譲受け罪が成立するためには、盗品等であることを知って売買契約等を締結するだけでは足りず、目的物の受領まで必要かが問題となった事案において、盗品等有償譲受け罪は盗品等であることを知って、売買・交換等の有償行為により盗品等を受領することによって成立するものであって、単に売買契約等を締結し、受領の事実がない場合には盗品等有償譲受け罪は成立しないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、盗品等に関する罪を盗品等に対する追求権の行使を困難にする犯罪であると解する立場から、契約の成立だけでは、追求権の行使を困難にするとはいえないということを挙げている。よって、盗品等有償譲受け罪は、有償譲受けについて契約を締結しただけでは成立せず、盗品等の移転が必要である。したがって、本記述は誤っている。なお、無償譲受け罪も上記と同様の理由から契約を締結しただけでは成立しないと解されている。よって、盗品等無償譲受け罪が成立するためには無償譲受けについて契約を締結しただけでは足りないという点は、正しい。

2 正しい

最判昭 25.8.9. 判例は、「牙保〔注：あっせん行為〕は、贓物〔注：「盗品等」。以下同じ。〕の処分行為の媒介周旋をすれば足り、そのため利益を伴うことを要するものではない」としている。これは条文上、「有償の処分」と規定されているから、処分行為には有償であることが要求されているものの、あっせん行為自体は有償・無償を問わないとされている。よって、処分自体は有償であることを要するが、あっせん行為が無償であっても盗品等有償処分あっせん罪は成立する。本記述において、盗品等の売買をあっせんすれば、あっせん行為自体が無償であっても、盗品等有償処分あっせん罪が成立する。

3 正しい

最判昭 24.10.5. 判例は、「贓物に関する罪の成立に必要な贓物たることの知情は、財産罪により不法に領得された物であることを認識すれば足りるのであつて、その物が何人のいかなる犯行によつて不法に領得されたかの具体的事実までもを認識することを要するものではない」としている。よって、財産罪に当たる行為によつて領得された物であることの認識があれば足り、いかなる財産罪に当たるかの認識までは不要である。

4 正しい

最判昭 26.1.30. 判例は、盗品等をあっせんした後、盗品等が現実に移転されなかった事案において、盗品等有償あっせん罪の成立を認めている。その理由として、判例は、贓物牙保を罰するのは、これにより被害者の返還請求権の行使を困難ならしめるだけではなく、一般に本犯を助成し誘発せしめる危険があるということを挙げている。よって、盗品等の売買をあっせんすれば、盗品等が現実に移転されなくても、盗品等有償処分あっせん罪が成立する。

5 正しい

最決昭 38.11.8. 判例は、「刑法 257 条 1 項は、本犯と贓物に関する犯人との間に同条項所定の関係がある場合に、贓物に関する犯人の刑を免除する旨を規定したものである」としている。よって、盗品等有償譲受け罪の犯人が本犯である窃盗犯人の配偶者である場合、当該盗品等有償譲受け罪の犯人について、その刑は免除される。